

1500366-42.2019.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054706/2019 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3805074 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500366-42.2019.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-42.2019.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054706/2019 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3805074 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 283/19/121 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2054706 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 283/19/121 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2054706 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 283/19/121 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAKSIONE SOUSA LANES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

ANDRÉ LUIZ PERES e VAKSIONE SOUSA LANES, ambos qualificados, foram denunciados e estão sendo processados pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta de 11h45, na Estrada do Ponei Club, Bairro Dos Alvarengas, nesta Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, traziam consigo, para fins de comercialização, 7,6 gramas de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 06 invólucros plásticos, 4,9 gramas de cocaína, acondicionadas em 09 invólucros plásticos e 0,8 gramas de cocaína, na forma de crack, acondicionadas em 06 eppendorfs, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 19/20 e 23/24, bem como laudo de constatação de fls. 32/35.

Notificados (pgs. 124 e 126), os réus apresentaram resposta à acusação (pgs. 220), o que não obistou o recebimento da denúncia (pgs. 222/223).

O auto de constatação preliminar e o laudo toxicológico foram juntados às pgs 35/38 e 101/104, respectivamente.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se à inquirição das testemunhas e ao interrogatório dos acusados. Em seguida, nada sendo requerido na fase do artigo 402 do CPP, procedeu-se à realização de debates orais.

O Ministério Público postulou a absolvição dos acusados, por falta de provas suficientes para a condenação, no que foi secundado pela Defensoria Pública, representando o corréu André Luiz Peres, e pela Defesa constituída pelo réu Vaksione Sousa Lanes.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deve ser julgado improcedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 04), pelo boletim de ocorrência de nº. 283/2019 (pgs. 5/7), pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes localizados em poder dos réus (pgs. 26/27), pelo laudo de constatação (pgs. 35/38), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (pgs. 101/104).

A autoria dos acusados, no entanto, não restou devidamente demonstrada.

Em regular instrução, a testemunha Bruno Matos Pereira, policial civil, disse que não se recorda dos réus, lembrando-se vagamente da ocorrência. Narrou que houve denúncia anônima e que o local dos fatos estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, se posicionaram e visualizaram dois indivíduos, não se recorda se os viu vendendo drogas. Quando foi feita a abordagem, um estava com as drogas e o outro com quantia e dinheiro, não se recorda quem deles portava o dinheiro e quem portava as drogas. Não se recorda de "garrafa pet". Recorda-se que houve confissão informal no local dos fatos. Nunca havia feito abordagem dos réus. Nunca atendeu outro ocorrência nesse local, somente essa.

A testemunha José Antonio dos Santos, policial civil, disse que não se recorda dos réus, pois atendeu muitas ocorrências desde o ano de 2019. Aduziu que já efetuou várias prisões no bairro, mas o caso específico dos autos, não se recorda dos fatos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu André Luiz Peres exerceu o direito constitucional de se manter em silêncio, enquanto o réu Vaksione Sousa Lanes alegou que foi ao local dos fatos comprar drogas.

Como bem apontou a acusação, os elementos de informação obtidos no curso das investigações não se confirmaram em juízo, havendo meros indícios de que os acusados estivessem no local dos fatos praticando o tráfico de entorpecentes. Isso porque, ambos os policiais narraram que não se recordam da prisão em flagrante dos réus, em razão do tempo passado desde a data da ocorrência, e pelo fato de atenderem ocorrências semelhantes durante esse período.

Em tal contexto, havendo dúvida invencível em relação a autoria, a solução absolutória se impõe.

Frise-se ainda que, nos termos do art. 155 do CPP: "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação" (g.n.).

Assim, sem a confirmação dos fatos em Juízo, e a míngua de outros elementos de prova, a absolvição é a medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para absolver os réus ANDRÉ LUIZ PERES e VAKSIONE SOUSA LANES da imputação que contra eles pesava pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Cumpra-se.

São Bernardo do Campo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA